

1518271-12.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220372/2022 - 91º D.P. CEASA, 26735105 - 91º D.P. CEASA, 2220372 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DOIS AUTORES DESCONHECIDOS e outro

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518271-12.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518271-12.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220372/2022 - 91º D.P. CEASA, 26735105 - 91º D.P. CEASA, 2220372 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DOIS AUTORES DESCONHECIDOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

EDUARDO MESTRINER SILVESTRE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Isso porque, no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 20h45min, no cruzamento entre as Ruas Memphis e Guaicurus, bairro da Lapa, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP,

previamente ajustado, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito em comum, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo em face das vítimas Giovanna Silva dos Anjos e Kelly Santana Marques Oliveira, um aparelho celular Samsung J06 e uma bolsa, contendo cartões bancários e documentos pessoais pertencentes à vítima Kelly Santana Marques Oliveira, conforme RDO nº EX7277/2022 - 91º DP (fls. 07/11).

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado e seus comparsas deliberaram em assaltar as vítimas. Deste modo, a bordo do veículo Peugeot/206, cor vermelha, placas IJG-0966, aproximaram-se e aguardaram o momento em que elas desceram a passarela, para então abordá-las, e mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram o aparelho celular e a bolsa da vítima KELLY. Contudo, ao tentarem subtrair os bens de GIOVANNA ela reagiu e eles resolveram se evadir do local, levando somente os pertences de KELLY.

As vítimas acionaram a Polícia Militar e informaram a cor e o modelo do veículo utilizado na prática do crime. Logo após, policiais militares em patrulhamento nas proximidades, avistaram o veículo e deram ordem de parada, a qual foi desrespeitada, iniciando-se uma breve perseguição. Durante a fuga, um dos integrantes do veículo dispensou a bolsa da vítima KELLY na via pública; e, além disso, colidiram nos veículos de Ednaldo De Oliveira Gomes e Luciano Vieira Da Silva, vindo a parar o Peugeot/206 somente na Avenida Ermano Marchetti, oportunidade em que os comparsas do denunciado desembarcaram e se evadiram a pé, não mais sendo localizados. O denunciado foi detido e após revista pessoal e veicular foram localizados seu aparelho celular e um simulacro de arma de fogo. Por fim, os policiais lhe deram voz de prisão em flagrante delito e o conduziram ao Distrito Policial.

As vítimas reconheceram, sem resquício de dúvidas, o denunciado como um dos autores do delito, conforme autos de reconhecimento positivos de fls. 19 e 25.

O veículo utilizado na prática do crime, o aparelho celular e um cartão bancário do denunciado, bem como o simulacro de arma de fogo foram devidamente apreendidos, conforme auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 23/24.

Interrogado (fls. 26), negou as imputações. Disse que estava fumando maconha junto com Gabriel e Alan, quando eles lhe obrigaram a entrar no carro e praticar o roubo contra as vítimas.

Oferecida a denúncia (fls.1/4), foi ela recebida no dia 25 de agosto de 2022 (fls.73/74). Consequentemente o acusado foi citado (fls.167), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls.127/139), subscrita pela defesa constituída. Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se a audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de dezembro de 2022, às 14:30 horas (fls.144/147), na modalidade remota.

Durante a instrução da causa duas vítimas foram ouvidas assim como dois policiais. O réu foi ouvido ao final;

Encerrada a instrução criminal, oralmente, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, regime semiaberto. A Defesa pugnou pela absolvição e, em caso de condenação, pena mínima, regime aberto e recurso em liberdade.

Encontram-se, ainda, nos autos, o auto de prisão em flagrante (fls.5); o boletim de ocorrência (fls.7/11); o auto de exibição/apreensão (fls.23/24); o termo de interrogatório (fls.26); o termo de depoimento (fls.14;16); o termo de declarações (fls.17/18); o auto de reconhecimento de pessoa (fls.19;25); o auto de qualificação (fls.27/28); o laudo pericial (fls.114/123); bem como as folhas de antecedentes (fls.43/46;70).

E o relatório.

Fundamento e decido.

Pesem os argumentos do Ministério Público, é improcedente a ação penal porque, ao final da instrução, a prova não é suficiente a fundamentar a condenação.

Em primeiro lugar, as vítimas não reconheceram o acusado como sendo um dos três indivíduos que as atacaram. As duas foram muito assertivas quanto ao fato de que os

assaltantes eram muito jovens.

O reconhecimento feito na delegacia de policia, por outro lado, não pode fundamentar a condenação na medida em que não houve respeito as determinações contidas no artigo 226 do CPP que " estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)."

O réu, desde o início, negou as acusações e disse que não tinha conhecimento do que seus amigos , pessoas com as quais pretendia apenas dar um rolê e fumar maconha, pretendiam fazer.

E, como já adiantei, a prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório, também não é suficiente a fundamentar uma condenação, vejamos.

Giovanna, vítima, não reconheceu o acusado. Ela disse que eles eram mais jovens, uns 20 anos de idade. Não tem condições de reconhecer o acusado. Na delegacia conseguiu reconhecer. Na delegacia ele estava sozinho e não com outras pessoas. Estava com Kelly indo para o ponto de ônibus. Ao passar por uma passarela, terminando de descer. A rua estava vazia. Nisso foi abordada por três meninos. Eles pegaram a bolsa de Kelly e depois vieram pegar o meu celular. Não entreguei e eles ficaram puxando mas nisso um outro rapaz se aproximou e eles se assustaram e todos correram. Entraram em um Peugeot 206 vermelho. Chamou a policia porque foram ajudadas e cinco minutos depois pegaram eles. Somente a bolsa de Kelly foi localizada. Os pertences não. Da declarante nada foi levado. Eles usaram uma arma de brinquedo. Não foi agredida e nem Kelly.

Kelly, a outra vitima, declarou que os assaltantes aparentavam ser mais jovens do que os três presentes para reconhecimento. Ao todo foram três assaltantes que vieram para acima da declarante mas havia um quarto individuo que ficou responsável para levar as coisas para o carro. Ele era um pouco mais velho. O numero 2 parece um pouco com o que reconheceu na delegacia mas não tem certeza. Esse quarto elemento estava junto com os outro com certeza. Ele foi para um carro enquanto os três passaram a tentar pegar as coisas de Giovanna. Depois todos entraram nesse carro, um Peugeot vermelho, 206. Uns 20 minutos depois ligaram para Giovanna e disseram que haviam pegado o carro. Na delegacia fez o reconhecimento de um rapaz, no caso o responsável para pegar as coisas. Não se recorda se na delegacia colocaram mais pessoas. A arma era de brinquedo. Não foi agredida. No dia não teve duvida alguma no reconhecimento.

Como se percebe, ainda que a vitima Kelly tenha indicado o numero 2, no caso o réu, o reconhecimento foi hesitante e relacionado ao reconhecimento que fez na delegacia e não em relação ao fato. E mais. Ela declarou que ele seria um quarto individuo que ficou mais afastado e que ficou responsável para levar os objetos para o veiculo para o qual todos correram na sequencia.

Importa ressaltar que em juízo as vitimas nada teriam dito sobre um quarto elemento.

O policial Josafá reconheceu o acusado de uma ocorrência policial. O Copom irradiou ocorrência de roubo por três individuos que estavam se evadindo um Peugeot vermelho. Passou a acompanhar e no acompanhamento acabaram fugindo. Eles bateram em varios outros carros. Eram três individuos. Após a colisão, dois conseguiram fugir e o reu detido. No carro localizou um simulacro de arma de fogo e um celular. Na delegacia as vitimas o reconheceram prontamente. Ele disse que foi dar um role com uns amigos para fumar maconha e acabou sendo coagido a roubar, motivado a roubar diante da facilidade da situação.

Como se percebe, o policial não presenciou o fato.

Uma testemunha de defesa foi ouvida. Edimarison, não presenciou os fatos mas declarou que conhece o acisado há 25 anos. Sabe dos fatos e nada sabe. São amigos de infância. Já trabalhou com o depoente em três empresas. Ele não faz mal a uma formiga. Tem uma boa índole, pessoa de familia. Acabou de se encontrar com a mãe dele. Nunca teve histórico de crime ou violência. Ele tem 33 anos.

Ou seja, a meu ver a prova não autoriza a condenação porque não é possível se descartar a vesrsão apresentada pelo acusado, um homem de 34 anos, primário e de bons antecedentes que na fase policial e em juízo negou os fatos. Em todas as vezes

que foi ouvido, inclusive quando se reportou ao policial militar por ocasião de sua prisão, disse que teria saído para fumar maconha e então seus conhecidos resolveram praticar o roubo e ele permaneceu no carro.

Com efeito, Eduardo tem 34 anos de idade. Trabalha em dois lugares com planos de saúde e em uma haburgueria. Mora com a mãe, não tem filhos. Estava meio deprimido por perdas na família. Foi convidado por dois amigos para usar maconha. Nisso eles pararam o veículo e os dois saíram para comprar a maconha. Eles voltaram correndo e entraram no carro. A polícia apareceu e então eles começaram a fugir. Não sabia o que estava ocorrendo. Nunca foi processado anteriormente. Estava sozinho por ocasião do reconhecimento feito na delegacia. Ficou dentro do carro, não correu e chegou a informar aos policiais onde os demais poderiam ser encontrados. O carro era de Gabriel. Indicou onde Gabriel morava.

Cabe salientar que, pela análise dos elementos fáticos probatórios apurados na fase administrativa, havia provas de materialidade e indícios de autoria suficientes para o oferecimento da denúncia de fls. 01/04, tanto que foi recebida.

Contudo, registro que os indícios de autoria oriundos da fase inquisitiva são insubsistentes e não podem aprofundar eventual condenação, vedação esta expressa no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Diante de tudo isso, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, outro não pode ser o decreto senão absolutório, até porque, como ensina Júlio Fabbrini Mirabete, “em decorrência do princípio do estado de inocência deve-se concluir que: (...) (b) o réu não tem o dever de provar a sua inocência; cabe ao acusador comprovar a sua culpa; (c) para condenar o acusado, o juiz deve ter a convicção de que ele é responsável pelo delito, bastando, para a absolvição, a dúvida a respeito da sua culpa (in dubio pro reo)”. (MIRABETE, Julio Fabbrini, Processo Penal, Atlas, São Paulo, 2007, pgs. 23/24).

De se notar, portanto, que não foram produzidos elementos de prova suficientes que efetivamente apontassem a autoria do delito descrito na inicial.

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

E mais, “ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal” (Ac. un. da 6a. Câ., de 20-4-76, na Ap. n. 126.465, de Guarulhos, rel. GERALDO FERRARI, idem, pág. 319).

Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, absolvo EDUARDO MESTRINER SILVESTRE, RG: 41217670, CPF: 362.050.748-18, filho de Jose Adeildo Silvestre e Cristina Mestriner Silvestre, das imputações que lhe são dirigidas, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Isento de custas.

Sentença publicada em audiência.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA